



Leiekontrakt

Leietaker:

Navn:	Telefon:
Adresse:	
Postnummer:	Poststed:
Førerkortnummer:	Kundens kontonummer:
Personnummer:	

Leieobjekt:

Merke:	Reg. Nr.:
Alderskrav for fører:	KM før utleie:
Inkludert KM i leieperioden: 150	Drivstoff nivå ved utlevering:

Varighet/overtakelsestidspunkt:

Avtalt varighet:	Annet:
Overtakelsestidspunkt:	Sted: Oslo
Tilbakeleveringstidspunkt:	Sted: Oslo

Kommentar:

--

Leiesum/betaling:

Avtalt leie:	Kr. 0.000	Egenandel ved skade:	Kr. 20.000
Tillegg KM:	Kr. 0	Depositum:	Kr. 2.000
Annet:			
Sum:	Kr. 0.000	Betalingsmåte:	

Tid, sted og signatur:

Dato:	Sted: Oslo	Signatur formidler:
Dato:	Sted: Oslo	Signatur leietaker:



Leiekontrakt

AVTALE OM VILKÅR FOR LEIE AV BIL

1 INNLEDNING

I følgende inngås det en avtale om leie av bil mellom Prime Norge AS (heretter "Formidler") og kunde (heretter "leietaker") som ønsker å leie bil av Formidler.

Ved signering av denne avtale er partene innforstått med at de betingelser, rettigheter og plikter som fremgår av avtalen er bindende for partene.
Avtalen signeres digitalt via bankID der det er mulig.

Leietaker er innforstått med at formidler ikke eier kjøretøyet, og at formidler således fungerer som et mellomledd mellom eier og leietaker. Formidler er derfor ansvarsfri og ikke erstatningsansvarlig for økonomiske eller ikke økonomiske tap som direkte eller indirekte følger av denne avtalen for eier og leietaker overfor hverandre.

Partene er uavhengige av hverandre. Ingen part kan forplikte seg i den andre partens navn eller på vegne av den andre parten og kan således ikke under noen omstendigheter overføres fra en part i denne avtalen til en tredjepart.

2 KRAV TIL LEIETAKER

2.1 Førerkort.

Leietaker er pliktig til å ha gyldig førerkort som kan anvendes i Norge. Minstealder for å leie bil fremkommer av leiekontrakten. Gyldig førerkort må fremvises.

Det er kun den person som har fremlagt gyldig førerkort som er og må være hovedsjåføren for kjøretøyet. Det kan avtales å ha flere førere, dette må avtales på forhånd i hvert tilfelle.

2.1 Betaling

Leietaker må ha et gyldig betalingsmiddel på tidspunkt for bestillingen og til avsluttet leie.

Leietaker uten kredittavtale må deponere ved avhenting av bil. All deponering skjer ved at formidler reserverer leiebeløpet pluss et depositum (minimum kr 2000,-) på leietakers kredittkort. Beløpet som reserveres står hele tiden på leietakers konto, men det er ikke disponibelt for leietaker. På grunn av automatisk oppdatering av bompasseringer fra de elektroniske bompassering selskap avregnes ikke kontrakten før det har gått 3-10 døgn etter innlevering. Etter at formidler har trukket leiebeløp, eventuelle bompasseringer og drivstoff, vil resten av depositumet frigjøres. Det frigjorte beløpet er normalt disponibelt for leietaker innen 3-10 virkedager etter avregning. Vær oppmerksom på at formidler aksepterer kredittkort som betaling. I enkelte tilfeller aksepteres også Debetkort med Visa og Mastercard.

Det er et vilkår for leie at leietaker ikke har misligholdt betalinger, eller nektet betaling i samsvar med sine forpliktelser til et tidligere leieforhold med formidler.



Leiekontrakt

3 AVBESTILLING

Alle bestillinger er bindende. Formidler og leietakeren kan kansellere et leieforhold. Avbestillinger som skjer mer en uke før leieforholdet vil bli belastet for depositumsummen. Avbestillinger som skjer innen 24 timer fra bestillingstidspunktet, og før leieforholdet starter refunderes i sin helhet fratrullet for depositumsbeløpet. Avbestillingen etter 24 timer fra bestillingstidspunktet, og 1 uke før leieforholdet starter refunderes 50% av leiesummen, fratrullet for depositumsbeløpet. Avbestilling etter 24 timer fra bestillingstidspunktet, og mindre enn 1 uke til leieforholdet starter belastes i sin helhet. Avbestillinger etter at leieforholdet har startet belastes i sin helhet.

3.1 Avbestilling av en reservasjon av formidler

Leieforholdet vil bli ansett som avbestilt av formidler hvis formidler avbryter den frivillig (etter egen avgjørelse eller hvis kjøretøyet ikke lenger er tilgjengelig). Formidler er ikke ansvarlig for kostnader leietaker påføres som følge av avbestilling fra formidlers side uansett årsak.

Formidler kan når som helst før avhentingstidspunktet avbestille dersom uforutsette forhold oppstår vedrørende bilen eller hos formidler.

Formidler forbeholder seg også retten til å nekte, trekke tilbake eller begrense tilgangen til en leier hvis han/hun overdrevent kansellerer leie forespørslene.

3.2 Tvist om grunnen til avbestilling

Leietakerne har muligheten til å bestride avbestillingsgebyrene som et unntak av pkt.3.1 som er pålagt dem hvis de kan bevise at leieforholdet ikke kunne utføres fordi:

- Formidler ikke var i stand til å gjennomføre leieforholdet (ikke tilgjengelig, ønsket å kansellere, uteblivelse ved innsjekking av kjøretøyet osv.)
- Kjøretøyet ikke samsvarte med oppføringen eller hadde en sikkerhetsstandard
- De støter på et tilfelle av force majeure som forhindrer dem i å utføre leieforholdet

På samme måte kan formidler utfordre begrunnelsen for avbestilling som gis av leietakeren.

4 HENTING / LEVERING

Etter avtale. Se for øvrig avtalte tidspunkter som fremgår av utfylt skjema med opplysninger om leietaker og kjøretøy som er en del av denne avtalen.

Henting og leveringssted avtales mellom partene i spesifisert skjema.

4.1 Parkering ved levering

Leietaker er ansvarlig for å finne og informere formidler (enten via telefon, sms, eller e-post før leieforholdets slutt) bestemt plass eller plassering for parkering som enten er gratis eller privat/forhåndsbetalt av leietaker innenfor et fast bestemt område avtalt mellom partene i forkant.

Leietakeren har plikt til å gjøre alt for å parkere der formidler ba ham/henne om å gjøre det.

Hvis leietakeren ikke parkerer der formidler ber om det og i stedet parkerer på en betalt plass, vil alle tilknyttede kostnader belastes leietakeren opptil én (1) uke etter avsluttet leieperiode.



Leiekontrakt

Hvis det er umulig for leietakeren å parkere ved leieslutt på det stedet formidler ber om (f.eks. hvis den spesifikke private plassen allerede er tatt av en annen bil eller det angitte området er blokkert for en hendelse), må leietakeren kontakte formidler for å informere ham/henne før utsjekking gjøres, for å bli enige om en løsning hvis mulig.

Enten det ikke er mulig å finne en løsning eller hvis formidler ikke kan nås, og leietakeren ikke har noen annen parkeringsmulighet for bilen enn:

- på en betalt plass, må leietakeren informere formidler og må betale for 2 timer med betalt parkering (leietakeren skal beholde betalingsbeviset i én måned). Disse kostnadene for 2 timers parkering dekkes av leietakeren, men parkeringskostnader utover disse 2 timene dekkes av formidler.

- lenger enn 500 meters radius fra stedet som er angitt på i skjema for leien, må leietakeren informere formidler.

4.2 Forsinket levering

Hvis kjøretøyet ikke er returnert innen tretti (30) minutter etter avtalt dato og klokkeslett for leieforholdet, kan formidler kreve erstatning for sen retur for de økonomiske tap formidler påføres som følge av forsinkelsen.

5 ELEKTRONISKE BOMPENGEBRIKKER OG ANDRE TOLL- OG FERJEPASSERINGER

Alle kostnader forbundet med bruk av betalte veier under en utleie skal dekkes av leietakeren slik som bruk av autopass. Hvis kjøretøyet er utstyrt med en elektronisk bompengebrikke og leietakeren bruker den, blir beløpene som belastes brikken fakturert leietakeren pluss ett gebyr på 300kr.

Bompasseringer belastes etterskuddsvis. Bompasseringer er mva pålagt. Ved passeringer i andre bomstasjoner må våre leietaker, der det er mulig, kjøre gjennom bomstasjonen på "Manuell" eller "Mynt" og betale selv. Ved feilpassering tilkommer et gebyr i tillegg til passeringprisen.

Leier er ansvarlig for å betale utgifter i forbindelse med kjøretøyet til ferjepassering og andre lignende forhold og passeringer.

6 PARKERINGSGEBYR

Dersom leietaker blir ilagt gebyr for feilparkering er dette leietakers ansvar og gebyr/bot må betales omgående. Vær spesielt oppmerksom på de mange private parkeringsplasser som ofte krever betaling hele døgnet. NB! Manglende betaling av parkeringsgebyr vil medføre et krav mot leietaker personlig fra utleier eller eier av kjøretøyet. Gebyr, samt tilleggsgebyr på 375kr

7 KJØRELENGDE

Leieprisen inkluderer et gitt antall kilometer som leietakeren kan kjøre under leieforholdet uten å betale ekstra gebyrer («Standard kjørelengde») som avtales i eget skjema.



Leiekontrakt

Ved bestilling kan leietakeren øke standard kjørelengde ved å kjøpe én eller flere valgfrie kjørelengdepakker. Kilometer inkludert i kjørelengdepakken er til en forhåndsbestemt pris per kilometer/mile, som avhenger av bilens kategori og alder. Kjørelengdepakken vil variere avhengig av leieperioden.

På slutten av leieperioden utfører formidler og leietakeren en kjørelengdekontroll.

I tilfelle antall kjørte kilometer overstiger den totale kjørelengden (dvs. summen av standard kjørelengde og evt. kjørelengdepakke), vil leietakeren betale ekstra kjørelengder i henhold til en pris per ekstra kilometer bestemt av formidler.

8 DRIVSTOFF

På slutten av leieperioden utfører formidler og leietakeren en drivstoffkontroll.

I tilfelle drivstoffnivået skiller seg fra det som er angitt under innsjekkingen vil formidler gå videre med en justering, denne justeringen vil gjøres automatisk av formidleren uten videre varsel til leietaker.

Hvis leietakeren gir tilbake kjøretøyet med mindre drivstoff enn da leieperioden begynte, vil formidler belaste leietakeren et gebyr tilsvarende kr 375,- for besværet med å etterfylle det manglende drivstoffet, i tillegg til kostnaden for påfyll.

9 FORLENGELSE

Leietakeren samtykker i å overholde dato, klokkeslett og sted for retur avtalt med formidler. Leietakere som ønsker å forlenge et leieforhold som allerede har begynt må forespørre formidler om mulighet for det.

En forlengelse er betinget av skriftlig samtykke av formidler.

Godkjenningen av forlengelsesforespørselen vil variere etter f.eks. tilgjengelighet.

Leietakeren må forlenge leieforholdet med den samme betalingsmåten som ble brukt til å bestille kjøretøyet i utgangspunktet. Betingelsene for den forlengede perioden avtales mellom partene i forkant.

10 LEIETAKERS PLIKTER OG ANSVAR

10.1. Generelle plikter

I leietiden og inntil kjøretøyet er levert tilbake til formidler, bærer leietaker alt ansvar for kjøretøyet og bruken av det som om han var eier av dette, herunder også parkerings- og trafikkforseelser o.l. Leietaker er fullt ut erstatningspliktig for alle skader påført av og på kjøretøyet (ref. utleiers norske leiebetingelser).

Leietaker plikter å behandle kjøretøyet på forsvarlig måte, og må ikke:

- A. Benytte kjøretøyet til øvelseskjøring
- B. Ta kjøretøyet ut av landet uten formidlers samtykke.
- C. Benytte kjøretøyet i ulovlig øyemed.



Leiekontrakt

- D. Overlate kjøretøyet til andre - eller la det kjøres av annen enn sjåfør allerede ikke er godtatt av formidleren før leieforholdet startet.
- E. Benytte kjøretøyet til billøp, fartsprøver eller konkurranse.
- F. Taue andre kjøretøy.
- G. Befordre flere personer enn det antall det er registrert for.
- H. Kjøre med leid kjøretøy i påvirket tilstand, være seg av alkohol, narkotika, medisiner eller annet.
- I. Forlate bilen ulåst.
- J. Laste bilen med mer enn kjøretøyet er registrert for.
- K. Å frakte passasjerer mot godtgjørelse (med unntak av samkjøring), fremleie eller gratis utlån av kjøretøyet er forbudt, med mindre det er uttrykkelig godkjent av formidler.
- L. Må ikke være medisinsk uegnet til å kjøre bil
- M. Drifte / sladde med bilen. Bilene er ikke ment for den slags bruk.

Dersom leietaker overtrer noen av disse pliktene eller andre lignende forhold som ikke er nevnt over, er han ansvarlig for enhver økonomisk følge av inntruffet skade, tap og ekstra omkostninger. Listen over er ikke uttømmende for hvilke forhold leietaker kan bli ansvarlig for.

10.2 Plikter ved skade

Leietaker samtykker å melde alle skader omgående til formidleren eller representant for denne. Er dette umulig, skal saken anmeldes til politiet. I motsatt fall risikerer leier å bli holdt ansvarlig for hele skaden.

Det gjelder eventuelle problemer, havarier eller skader knyttet til kjøretøyet. Tyveri, brann, hærverksskader, personskader og skade på dyr skal alltid meldes til politi og formidler.

Inntreffer kollisjonsskade, skade ved utkjøring e.l. eller oppstår teknisk feil kan formidleren eller dennes forsikringsselskap søke regress hos leieren dersom leietaker har utvist uaktsomhet eller overtrådt de plikter han har etter disse leievilkår.

Dersom tekniske feil kan bli utbedret innen en tid som står i rimelig forhold til leietakers behov og leietiden, kan leietaker ikke avbryte leieforholdet. Om så skjer vil leietaker være ansvarlig for leien inntil kjøretøyet er tilbakelevert til formidleren - dog med fradrag av den tid da kjøretøyet var i ustand. Avbrytes leieforholdet i slike tilfeller av leietakeren, er han ansvarlig for de utgifter formidleren blir påført i forbindelse med å få kjøretøyet bragt tilbake. Dersom reparasjonen ikke kan besørges innenfor den nevnte frist, avgjør formidleren om han vil levere nytt kjøretøy til leietaker for fortsettelse av leieforholdet, eller om leieforholdet skal anses som opphørt fra den tid formidleren fikk melding om forholdet fra leietaker.

Formidleren besørger da kjøretøyet tilbaketransportert for egen regning, og formidleren er da uten ansvar for ethvert tap eller ansvar som leietaker måtte påføres.

10.3 Leietakers vedlikeholdsplikt

10.3.1 Oljeskift

Prime Norge AS

Org.nr. 931 832 549

Adresse: Tvetenveien 152, 0671 Oslo

E-post: daniel@primebil.no

Tlf.nr: 97904078

Kontonr: 15069483353



Leiekontrakt

Leietaker plikter å sørge for smøring av kjøretøyet samt å foreta oljeskift i henhold til formidlerens instruksjoner eller når dette antas å være nødvendig iht. bilens tekniske beskrivelser.

Utgifter til olje refunderes av formidler til leietaker mot kvittering fra bensinstasjon/serviceverksted påført bilens registreringsnummer og speedometerstand. Smøreolje og kjølevann samt lufttrykk i alle hjul skal kontrolleres ved enhver opptanking av drivstoff.

10.3.2 Rengjøring:

Leietaker må betale rimelig rengjøringskompensasjon som formidler pådras ved manglende rengjøring. Formidler må dokumentere kostnad som formidler blir påført.

Hvis kjøretøyet ikke er rent (interiøret og/eller utsiden) i begynnelsen av leieforholdet, skal leietakeren angi det i leiekontrakten og ta bilder av smussen. Leietakeren må returnere kjøretøyet rent ved avslutning av leieperioden, og bildene som tas ved avslutning av leieperioden (tatt av leietakeren eller formidler) vil bli brukt til å sammenligne med tilstanden ved leiestarten. I mangel av bilder tatt av leietakeren ved begynnelsen av leieforholdet, vil formidler ha rett til å vurdere at alt innvendig eller utvendig smuss som er tilstede på bildene tatt ved avslutning av leieforholdet (tatt av leietakeren eller formidler) har vært forårsaket av leietakeren under leieperioden.

Bare som eksempel kan smuss være følgende:

- Innvendig tilsmussing: spor av søle på teppet, sand, smuler osv.;
- Utvendig tilsmussing: skitt på karosseriet på grunn av kjøring på sølete eller grusetete veier, osv.

Andre typer overdrevent smuss er klassifisert som følger, og for hvert smussnivå skal leietakeren betale erstatning til formidler (den følgende beskrivelsen er kun veiledende og ikke uttømmende):

- Lite smuss: kjøretøyet ble rimelig brukt, men det er mer smuss synlig på slutten av leieperioden. Formidler kan rengjøre bilen raskt uten å trenge et spesifikt utstyr eller produkt (f.eks. er en høytrykkslange tilstrekkelig for utsiden)
- Middels smuss: kjøretøyet ble returnert vesentlig mer skittent på slutten av leieperioden. Formidler må bruke et bestemt utstyr eller produkt (f.eks. kan det utvendige smusset ikke fjernes enkelt med en høytrykkslange), og/eller bruke betydelig tid på å rengjøre kjøretøyet. For eksempel angående eksteriøret ble kjøretøyet brukt i terreng eller veldig skitne omgivelser.
- Mye smuss: kjøretøyet ble misbrukt, og leietakeren gjorde ingen forsøk på å returnere det rent (f.eks. flekkede seter, innsmurt smuss, snus osv.). Formidler må investere betydelig tid og/eller krefter på å rengjøre det, og må bruke spesialutstyr/fagfolk for å rengjøre det.



Leiekontrakt

I tilfelle mye smuss, hvis kjøretøyet krever profesjonell rengjøring, vil leietakeren bli belastet fakturaen som er utstedt fra den profesjonelle renholderen.

10.3.3 Punktert dekk og ødelagt clutch:

I tilfelle et punktert dekk, skal leietakeren betale for utskiftning av det punkterte dekket, pluss 100% av hvert av de ikke-punkterte dekkene som måtte erstattes på grunn av det punkterte dekket (dvs erstatningskostnaden inkluderer prisen på delene og arbeid). Hvis det punkterte dekket skyldes normal slitasje eller mangelfullt vedlikehold, eller hvis det punkterte dekket er eldre enn 5 år, betales alle kostnader (utskiftning av det punkterte dekket og andre ikke-punkterte dekk) av formidler.

I tilfelle en ødelagt clutch:

Formidler kan belaste leietakeren for reparasjonskostnader hvis det kan bevises at leietakerens misbruk av kjøretøyet skadet clutchen.

11 FORSIKRING

11.1 Generelle regler og betingelser

Utleiepriser inkluderer forsikring. Alle leieforhold har egenandel ved skade.

Leietaker blir belastet en egenandel pr. skadetilfelle.

Egenandelen forfaller umiddelbart til betaling (ref. gjeldende norske leiebetingelser).

Forsikringsdekningen er beregnet til å beskytte formidler mot skader påført kjøretøyet (unntatt i tilfeller der forsikringskontrakten er utelukket).

Leietakeren samtykker i å utvise den største forsiktighet med kjøretøyet og returnere det i samme stand som det var da han/hun tok det i besittelse. Leietakeren er ansvarlig for skader forårsaket av kjøretøyet i løpet av leieperioden, dvs. fra da han/hun tok det i besittelse og til det ble returnert. Leietakeren alene er ansvarlig for overtredelser av eller brudd på trafikklover som kan begås med kjøretøyet under leieperioden.

11.2 Egenandelsreduksjon

Leietaker kan mot et tillegg i pris redusere egenandelen. Uten egenandelsreduksjon ligger egenandeler mellom 20.000 og 50.000 kroner alt etter biltype og -størrelse.

Tegning av egenandelsreduksjon må gjøres ved leieforholdets start der det er mulig.

11.3 Selvrisiko-dekning

Leietakers ansvar for egenandel og ansvarsgodtgjørelse etter foregående reduseres dersom leietaker ved leiestart tegner selvrisiko-dekning (C.D.W.) og / eller (T.P.).

Leietaker kan ikke påberope seg slik dekning dersom dette ikke er påført leiekontrakten.

Unntatt for selvrisiko-dekning og leiers egenandelsbegrensninger er skade påført kjøretøyet som følge av uaktsomhet, blant annet følgende:

- A. Skader som er påført bilen på grunn av last som har forskjøvet seg, er dårlig surret eller emballert.
- B. Brent eller skåret hull, flekker på setetrekk e.l.
- C. Rygging uten hjelpemann.



Leiekontrakt

- D. Felgkjøring av dekk.
- E. Skader oppstått ved snøras fra hustak hvor det er oppsatt anvisere.
- F. Slagskader på karosseri/understell ved bruk av snøkjettinger.
- G. Skader som skyldes kjøring på steder som ikke har fysisk plass til kjøretøyet i høyde, bredde eller lengde.

11.4 Forsikringens dekningsområde

Forsikringen dekker det som fremkommer av eiers forsikring av kjøretøyet.

Forsikringen dekker:

- skader på kjøretøyet karosseri, brann eller tyveri, enten begått av leietakeren eller av en tredjepart,
- personskade på leietakeren (og når leietakeren er ansvarlig for skaden)
- skade forårsaket av en tredjepart og tredjepartens kjøretøy (ansvarsforsikring)

Forsikringsdekningen begynner og slutter på det tidspunktet leietakeren henter eller returnerer kjøretøyet (datoen og klokkeslettet som er angitt på leiekontrakten som bevis).

11.5. Situasjoner som forårsaker utelukkelse eller tap av forsikringsdekning

Sjåførfeil (slik som feil drivstoff, tom tank, tapte/ødelagte nøkler mv.) og skader forårsaket av grov vanskjøtsel (slik som vandalisering av kjøretøyet), skader på kjøretøyet interiør eller mekaniske skader dekkes ikke av forsikringen (ingen egenandel eller alternativ med reduksjon av egenandel vil gjelde, og hele verdien av reparasjonen for skaden må dekkes av leietakeren).

Hvis en skade er forårsaket av unormal bruk av kjøretøyet som fører til havari av kjøretøyet, motorhavari eller annen ikke-synlig skade, dekkes den ikke av forsikringen. Hvis formidleren mistenker unormal bruk av kjøretøyet, må det dokumenteres.

Hvis kjøretøyet blir forlatt av leietaker uten at leveringsinstruksene er utført i henhold til vilkårene for levering og parkering, eller hvis leietaker ved slutten av leieperioden parkerer kjøretøyet på et sted hvor det er sannsynlig at kjøretøyet vil bli skadet (f.eks. etterlatt i en rundkjøring, parkert rett ved utgangen av en byggeplass osv.), vil ikke leieforholdet være dekket av forsikringen og eventuelle skader påført kjøretøyet, enten under leieforholdet eller etter endt leieforhold (og inntil formidler henter kjøretøyet) vil belastes av leietaker. I tillegg vil leietaker bli belastet for reparasjonskostnader når det er aktuelt.

Hvis en bruker gjennom sine handlinger får forsikringsdekningen til å bortfalle, forstår brukeren at han/hun vil bli holdt ansvarlig for eventuelle påløpte kostnader og for konsekvensene av handlingene eller unnlåtsene.

Leietaker er innforstått med at leietaker blir økonomisk erstatningsansvarlig i alle tilfeller der forsikringen ikke dekker oppståtte skader, mangler mv. under leieforholdet.



Leiekontrakt

12 ØKONOMISKE FORHOLD

12.1 Leieprisen

Den totale leieprisen («Leiepris») som betales av leietakeren, eksklusive eventuelle alternativer for egenandelsreduksjon, inkluderer:

- beløpet som betales til formidler («utbetaling»)
- forsikringspremien
- veihjelpspremien
- administrasjonsgebyret som betales av leietakeren til formidler («Leietakerens administrasjonsgebyr»)
- standard kjørelengde som beskrevet nedenfor

Leieprisen avhenger av flere faktorer, for eksempel leieperioden og forsikringskostnaden (som spesielt avhenger av bilkategorien).

Det kan påløpe kompensasjonsgebyrer i tillegg til leieprisen.

Formidler kan tilby timesleie eller daglig leie. Formidler står fritt til å ikke tilby timesleie, og kun tilby daglig leie, og dermed velge bort det timebaserte leie alternativet.

12.2 Kompensasjonsgebyr

Formidler kan kreve et rimelig kompensasjonsgebyr i tråd med evt. utgifter formidler har hatt i følgende tilfeller:

- Gebyr for røyking i et røykfritt kjøretøy
Et kompensasjonsgebyr opptil kr. 2.500, - for røyking i et røykfritt kjøretøy.
- Gebyr for bilens manglende renhet
Et kompensasjonsgebyr gjelder hvis utsiden og/eller interiøret av kjøretøyet er merkbart skittent, som angitt i punkt 10.3.2. Se for øvrig fastsetting av gebyr i tråd med manglende renhet nevnt i punkt 10.3.2.
- Gebyr for administrasjon av utstedelse av fart/parkeringsbøter, ubetalte parkeringsgebyr kr. 300 per tilfelle.
Leiertaker bes innstendig om å betale bøter/avgifter omgående.
- Gebyr for feilparkering ved utsjekk av bil
Dersom formidler må hente bilen fra en plass utenfor avtalt sted tilkommer et gebyr tilsvarende kr 500,-.
- Gebyr ved inntauing av bil
Dersom leietaker skulle få tauet inn bilen tilfaller gebyr for uthenting av kjøretøyet, døgnleie frem til uthenting, og et administrasjonsgebyr tilsvarende kr 900.
- Gebyr for sen retur
Hvis leietakeren unnlater å returnere kjøretøyet innen de første 30 minuttene etter avtalt returdato og -tidspunkt, er han/hun ansvarlig for følgende kompensasjonsgebyrer for sen retur som er betalt til formidler:



Leiekontrakt

Formidler bevilger en toleranse for de første 30 minuttene etter tidspunktet opprinnelig avtalt mellom formidler og leietakeren som leieperiodens slutt, og anvender ikke gebyret for sen retur i denne perioden. Utenfor denne toleransen gjelder gebyret for sen retur fra tidspunktet opprinnelig avtalt mellom formidler og leietakeren som leieperiodens slutt, og en påbegynt time er en fakturert time: fra ett minutt utover leieperiodens slutt opprinnelig avtalt mellom formidler og leietakeren, vil timebetalingen for sen retur bli belastet leietakeren.

Dersom kjøretøyet ikke kommer til rette innen 3 timer, vil den ble meldt stjålet til relevante myndigheter.

13 LEIETAKERS ØKONOMISKE ANSVAR

Leietakers økonomiske ansvar er spesifisert i formidlers gjeldende norske leiebetingelser og prislister som leietaker, ved sin signatur på denne leieavtalen, aksepterer som del av denne leieavtalen.

14 FORMIDLERS ANSVAR

Formidler er ansvarlig for å gjennomføre bekreftelse av leietakerens identitet i forbindelse med leieforholdet.

Når leietakeren ikke har BankID, utføres identitet og førerkortbekreftelse og kredittsjekk kan foretas.

Når leietakeren har en BankID, kan det velges mellom identitetsbekreftelse via mobiltelefon eller kodebrikke.

Bekreftelse av gyldigheten til leietakerens førerkort: den utføres via Statens Vegvesen for leietakerne med norsk førerkort. For leietakerne som ikke har norsk førerkort, men har et BankID-nummer, må de sende bildet (forside og bakside) av førerkortet til formidler.

Kredittsjekk: Formidler forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk for å avgjøre om leieavtale skal inngås med leietaker. Formidler gjør en skjønnsmessigvurdering av om leieforholdet skal etableres eller ikke med bakgrunn i opplysningene som mottas av kredittsjekkselskapet. Hvis leietakeren har bestått kredittsjekkbekreftelsen, kan han/hun bestille det valgte kjøretøyet. Hvis ikke, kan formidler nekte leietakeren å kunne leie kjøretøy på plattformen før han/hun har oppnådd en minimum kredittverdighet.

Ved tidspunktet for leietakerens første bestilling, ber formidler Bisnode (Bisnode Norge AS, Postboks 1419 Vika, 0115 OSLO Organisasjonsnummer: 975 374 939) om å gjennomføre en kredittsjekkbekreftelse av leietakeren. Kredittsjekkselskap kan endres over tid.

I tilfelle leietakeren har låst sin kredittverdighet på Bisnodes nettsted, må leietakeren låse den opp hvis han/hun ønsker å inngå leieavtalen. For å låse opp kredittverdigheten må leietakeren kontakte med kredittsjekkselskapet.



Leiekontrakt

Leietaker samtykker til at formidler kan innhente disse opplysninger om leietakers økonomiske forhold i forbindelse med inngåelse av potensiell leieavtale.

15 ANSVARSFRAVIKELSE

Formidleren fraskriver seg ethvert ansvar overfor leieren m.h.t. tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med leieforholdet.

Formidler ansvar for gjenglemte gjenstander m.v.

Formidler påtar seg intet ansvar for skade på eller tap av eiendom som av leietaker eller annen person er etterlatt, oppbevart eller befordret i kjøretøyet i leieperioden, eller etter tilbakelevering til formidler. Leietaker fritar formidler for alle krav som på grunn av slike tap eller skader kan gjøres gjeldende mot formidler.

16 PERSONOPPLYSNINGER

Formidler er ansvarlig for behandlingen av leietakers personopplysninger som samles inn gjennom bruk av leietjenesten. Dette betyr at formidler er spesielt ansvarlig for personopplysningenes innsamling, sikkerhet og bruk til formålene som formidler beskriver i denne avtalen.

17 DIVERSE

Formidler er kun et mellomledd mellom leietaker og eier av bil. Evt. økonomisk og ikke økonomisk skade som følge av leieforholdet som eier og eller dens forsikring fremmer er leietaker direkte ansvarlig for. I ingen tilfeller er formidler erstatningsansvarlig for leietaker.

Hvis en klausul i vilkårene skulle vise seg å være ugyldig eller krenkende, vil denne avtalen fortsatt gjelde med alle bestemmelsene, bortsett fra enhver klausul som finnes ugyldig eller krenkende, så lenge det er mulig uten disse bestemmelsene.

Ved uklarheter og tvister skal det tas utgangspunkt i denne avtale. Ved motsetninger, uklarheter og annet gjelder denne avtalens innhold foran de norske leiebetingelser og annen relevant lovgivning.

18 TVISTELØSNING

I tilfelle tvist om tolkningen eller gjennomføringen av denne avtalen, forplikter partene seg til å søke en minnelig løsning først.

Enhver bruker som er en privat forbruker i Norge, kan om nødvendig klage på tjenestene til formidler på tvisteløsningsplattformen til Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet vil videresende klagen din til de relevante nasjonale meglerne. I samsvar med reglene som gjelder for megling, må leier før det ber om megling ha skriftlig informert formidler på forhånd om en tvist for å oppnå en minnelig løsning

Hvis det ikke er mulig å finne en slik løsning med en profesjonell bruker, skal tvisten falle under kompetansen til Oslo tingrett.



Leiekontrakt

19 SIGNATUR

Ved signering av denne avtale samtykker partene til at en gyldig leieavtale er inngått og samtykker til betingelsene nevnt i avtalen.

Oslo, den :

FORMIDLER

Navn med blokkbokstaver:

LEIETAKER

Navn med blokkbokstaver: